

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
עודד פורר
אביגדור ליברמן
יבגני סובה
שרון ניר
יוליה מלינובסקי
חמד עמאר

5004/25/פ

הצעת חוק העברת מידע בין רשויות, התשפ"ה-2024

- | | | |
|--------|----|--|
| מטרה | 1. | מטרתו של חוק זה לפשט ולקצר את התהליך למיצוי ולמימוש זכויות חברתיות וכלכליות. |
| הגדרות | 2. | בחוק זה – |
- "אישור להעברת מידע" – אישור באמצעות חתימה על טופס לפי הוראות סעיף 5, להעברת מידע בין רשויות לצורך מימוש זכות חברתית – כלכלית, בהתאם לחוק זה ;
- "גוף סטטוטורי" – המוסד לביטוח לאומי, רשות החשמל, חברת החשמל, רשות המים, רשות המסים, תאגידי מים, רשות האוכלוסין ;
- "העברת מידע בין רשויות" – העברת מידע מותר להעברה בין רשות אחת לרשות אחרת בעקבות בקשה של אדם ובנוגע לאדם שחתום על אישור להעברת מידע עבור אותה שנה קלנדרית שבה נחתם האישור ;
- "זכות חברתית-כלכלית" – מענק, קצבה, סיוע או תשלום החזר כספי ;
- "מידע אסור להעברה" – חובות והתחייבויות מול רשויות ;
- "מידע מותר להעברה" – נתונים על הכנסה מעבודה ונכסים, מקצבאות, מתמיכות ומענקים, או נתונים משפחתיים ;
- "משרדי ממשלה" – כל משרד ממשלתי, יחידות הסמך שלו וגופים אחרים הפועלים מטעמו מכוח הרשאה, מכרז או כל פעולה חוקית אחרת ;
- "רשויות" – משרדי ממשלה, גופים סטטוטוריים או רשויות מקומיות ;

"רשויות מקומיות" – ערים או מועצות אזוריות ומקומיות;

"השר" – שר המשפטים.

3. בקשה להעברת מידע בין רשויות
- (א) פנה אדם לממש זכות חברתית-כלכלית ברשות (בחוק זה – הפונה), יסביר לו עובד הרשות על האפשרות לבקש להעביר את המידע הרלוונטי לצורך מימוש הזכות בין הרשויות וימסור לו דף הסבר לפי סעיף 4; הסכים הפונה להעברת המידע בין הרשויות, יחתום על טופס אישור להעברת מידע לפי סעיף 5.
- (ב) פונה שהסכים להעברת מידע כאמור יוכל לחזור בו מהסכמתו בכל עת על ידי מתן הודעה בכתב לרשות שאליה פנה למימוש הזכות; הודיע הפונה כאמור, תיפסק העברת המידע הנוגע אליו ולא תתאפשר עוד העברת מידע על בסיס אותו אישור להעברת מידע.
- (ג) חתם הפונה על טופס אישור להעברת מידע לפי סעיף 5, יעביר עובד הרשות בקשה לכל הרשויות הרלוונטיות שנדרשות להעביר את המידע וכן פירוט המידע שנדרש מכל רשות ורשות לצורך מימוש הזכות, ויצרף לבקשה את טופס האישור; בקשה כאמור תועבר על ידי עובד הרשות בתוך שלושה ימי עבודה מיום שחתם הפונה על הטופס.
4. דף הסבר
- (א) עובד הרשות ימסור לידי הפונה דף הסבר בדבר העברת מידע בין רשויות, בשפות עברית, ערבית, אנגלית, רוסית ואמהרית.
- (ב) דף ההסבר יכלול בין היתר את הפרטים הבאים:
- (1) הסבר על העברת מידע בין רשויות לפי חוק זה, והפרוצדורה להעברת המידע;
- (2) פירוט המידע שמותר בהעברה והמידע שאסור בהעברה;
- (3) הסבר על דרך שמירת המידע ולמי תהיה גישה אליו, הגנה על סודיות ומשך הזמן שבו יישמר המידע;
- (4) הסבר על דרך העברת המידע בין הרשויות והפרוצדורה הנדרשת לצורך מימוש האפשרות של העברת המידע;
- (5) הסבר על זכותו של הפונה לחזור בו בכל עת מהסכמתו להעברת המידע.
5. טופס אישור להעברת מידע
- (א) פונה יחתום על טופס אישור להעברת מידע כדי לאפשר לרשות אליה פנה לבקש מרשויות רלוונטיות אחרות להעביר אליה את המידע הנדרש לצורך מימוש זכותו של הפונה; הטופס יכלול פירוט של הזכות שלצורך מימושה נדרש המידע, וכן פירוט של המידע שהעברתו נדרשת והרשות ממנה יועבר המידע.

(ב) בטופס האישור יציין הפונה איזו זכות הוא מעוניין לממש, לאיזו רשות הוא מעוניין לאפשר גישה למידע ויאשר שקרא והבין את דף ההסבר לפי סעיף 4; העברת מידע לצורך מימוש זכות אחרת או לרשויות נוספות מחייבת חתימה מחדש על טופס אישור נוסף.

(ג) טופס אישור להעברת מידע יהיה תקף עד תום השנה הקלנדרית שבה חתם הפונה על האישור בלבד.

(ד) טפסי אישור להעברת מידע יהיו זמינים באתרי האינטרנט של הרשויות השונות וכן בעותקים קשיחים בעמדות קבלת הקהל של הרשויות; הגשת הטופס החתום תהיה באמצעות אתר האינטרנט של הרשות או בעמדה המתאימה לכך בכל רשות.

העברת המידע 6. רשות שהועברה אליה בקשה להעברת מידע לפי סעיף 3, תעביר את המידע המותר בהעברה לרשות אליה פנה הפונה בתוך עשרה ימי עבודה ממועד קבלת הבקשה.

שמירת סודיות 7. (א) המידע שיועבר בין הרשויות לפי חוק זה יכלול אך ורק את המידע שנדרש להגבלת השימוש והאגירה לצורך מימוש זכותו של הפונה.

(ב) מי שהגיע אליו מידע במהלך העברת מידע בין רשויות תוך מילוי תפקידו או במהלך עבודתו, לא ימסור ולא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו כל שימוש אלא לצורך ביצוע הוראות חוק זה, בהתאם להוראותיו ובמידה הנדרשת.

(ג) מידע שהועבר לפי הוראות חוק זה, לא יאגר באופן ממוחשב, מעבר לנדרש לצורך השימוש שלו הוא נועד, והוא יימחק מיד בתום השנה הקלנדרית שבה חתם הפונה על טופס האישור.

(ד) השר יקבע את ההגבלות והסייגים לעניין איסוף המידע והעברתו בין הרשויות ובכלל זה – משך הזמן בו מידע שנאסף יישמר ואופן שמירת המידע ברשות המקבלת את המידע.

איסוף, החזקה 8. הרשות תאסוף את המידע ששלח לה הפונה, תחזיק אותו במאגר, ותמסור אותו לרשויות אחרות, והכל למטרת חוק זה, לשימושים הקבועים בו ובהתאם להוראותיו. ומסירה של המידע בידי הרשות

הפסקת השימוש 9. הפונה רשאי לבקש בכתב מהרשות כי שימוש במידע לגביו יופסק לאלתר; קיבלה הרשות בקשה כאמור, יימחק ממאגר המידע כל המידע המותר להעברה במידע

דבר הסבר

אזרחי ישראל זכאים למימוש זכויות חברתיות וכלכליות רבות באמצעות משרדי הממשלה השונים, גופים סטטוטוריים ומועצות מקומיות ואזוריות ושלוחותיהן. כיום בכל משרד בו האזרח מבקש לממש את זכותו הוא צריך להציג מחדש, בצורות שונות, מידע הנוגע לזכאותו זו וזאת למרות העובדה שמידע כאמור נמצא במאגרי המידע השונים ברשויות השונות.

מטרת חוק זה היא לפשט ולקצר את התהליך למיצוי ולמימוש זכויות חברתיות וכלכליות בדרך שהרשויות השונות יחויבו להעביר האחת לשנייה את נתוני הבסיס אודות הפונה אליהן, לאחר קבלת אישור חד שנתי ממנו, שנוגע לעניין זכות אותה הוא מבקש לממש, ובכך לפשט ולהקל עליו את ההליכים הבירוקרטיים הדרושים למימוש זכויותיו.

מוצע לקבוע כי העברת מידע תתאפשר בין הרשויות המנויות בהצעת החוק בלבד, וההעברה תכלול רק מידע שמותר בהעברה, כפי שמפורט בהצעה. כמו כן מוצע לקבוע כי העברת המידע בין הרשויות תיעשה ביוזמתו של הפונה. העברת המידע תתבצע לעניין כל זכות וזכות בנפרד, ולגבי כל זכות תידרש הסכמה מפורשת של הפונה וגם הסכמה זו תהיה מוגבלת בזמן. לפונה יוצג דף הסבר שבו יפורט בין היתר המידע שיועבר, דרך שמירתו והפרוצדורה להעברתו, משקרא את דף ההסבר, יחתום הפונה על טופס אישור להעברת המידע. כדי לשמור על פרטיותו של הפונה וסודיות המידע, המידע שיועבר יכלול רק את המידע שנדרש לצורך מימוש זכותו של הפונה ויימחק בתום השנה הקלנדרית בה חתם הפונה על הטופס. שימוש במידע שלא למטרת חוק זה יגרור ענישה של עד חמש שנות מאסר.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת מירב כהן (פ/3674/25) ועל ידי חברת הכנסת קארין אלהרר (פ/3983/25).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י' בחשוון התשפ"ה (11.11.2024)